

1511029-56.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CAJA SOUZA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu BRUNO CAJA SOUZA DE JESUS, com qualificação completa a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511029-56.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511029-56.2020.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CAJA SOUZA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu BRUNO CAJA SOUZA DE JESUS, com qualificação completa a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 21 de maio de 2018, por volta das 20h00min, no Centro de Progressão Penitenciária I "Dr. Alberto Brochieri", em Bauru, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, dezenove porções, contendo um total de 27,39g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Pediu também seja a pena majorada em razão da reincidência, impondo-se regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, alegou que o fato constitui crime impossível dada a absoluta ineficácia do meio, já que o acusado não teria como ingressar com a droga no estabelecimento prisional sem ser flagrado; que o entorpecente era destinado ao seu próprio consumo, não havendo prova suficiente da prática do tráfico. Ao final, pediu a absolvição, ou a desclassificação da imputação inicial para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, ou ainda, o afastamento da causa de aumento de pena descrita na denúncia e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, impondo-se pena mínima, a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que demonstram que a substância foi apreendida e que possui qualidade de entorpecente.

A autoria do fato também é indubitosa.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Lupércio Teixeira Correia, que é agente de segurança penitenciário, naquela ocasião, o acusado, que retornava de uma saída temporária, foi submetido ao scanner corporal, que constatou que ele trazia algo de estranho em seu estômago. Então, ele acabou vomitando o que trazia na cavidade

estomacal, constatando-se que se tratava das porções de maconha descritas na denúncia.

Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha João Luiz da Silva, outro agente penitenciário ouvido em juízo.

A propósito, a circunstância de serem agentes do sistema prisional não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que eles tivessem motivos para incriminarem injustamente o réu.

Além disso, o acusado, ao ser interrogado pelo juízo, admitiu a posse daquela substância entorpecente.

Não obstante tudo isso, não há nos autos o que permita afirmar, de forma isenta de dúvidas, que o entorpecente em questão era destinado ao tráfico.

Com efeito, a quantidade de maconha que foi apreendida não era expressiva a ponto de, por si só, indicar que se tratava de substância que seria direcionada ao consumo de terceiros. Tratavam-se de menos de 30g da substância, não ficando descartada a possibilidade de que fosse drogas destinada ao consumo do próprio acusado.

Além disso, o fato não se mostrou envolvido em outras circunstâncias aptas para indicar que o réu estava a traficar aquele entorpecente, já que não foi visto fazendo a substância circular, nem foi ele surpreendido na posse de dinheiro ou de qualquer outro objeto que pudesse ter sido trocado pela droga.

Não se ignora que a testemunha Lupércio afirmou ter o réu afirmado, no momento da apreensão da droga, que ela seria destinada ao pagamento de dívidas que ele contraía com outros presos. Todavia, a testemunha João Luiz disse não ter certeza quanto a essa relevante circunstância do fato, subsistindo, portanto, dúvida que milita em favor do acusado.

Diante desse quadro, não se tem a indispensável certeza quanto à ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes que foi atribuído ao acusado, e nessas condições, impõe-se a parcial procedência da ação penal para, desclassificada a imputação inicial, condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

É certo que o acusado é reincidente. No entanto, ele confessou a autoria em juízo, o que autoriza a aplicação de simples advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, medida que se mostra suficiente sob os aspectos retributivo e pedagógico da sanção penal.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a ação penal para, desclassificada a imputação inicial, condenar o réu BRUNO CAJA SOUZA DE JESUS, RG n. 42.558.304, com qualificação completa a fls. 08, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, por infração ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem condenação em custas, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de outubro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA